

RECURSO CÍVEL Nº 5075115-30.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: SABRINA DA SILVA SILVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO DE 12 MESES A CONTAR DO INGRESSO NO CARGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. TEMA 206 DA TNU. ADVENTO DO TEMA 1129 STJ. O TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROGRESSÕES E PROMOÇÕES FUNCIONAIS PODE SER FIXADO EM DATA DISTINTA À DA ENTRADA DO SERVIDOR NA CARREIRA. A INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1129 STJ - CONFORME O INTEIRO TEOR DO SEU VOTO CONDUTOR - SERIA PELA LEGALIDADE DOS ARTIGOS 10 E 19 DO DECRETO Nº 84.669/80 QUE REGULAMENTA A LEI 5.645/70 E SE REFERE A TODOS OS SERVIDORES CIVIS DA UNIÃO E AUTARQUIAS, APLICANDO-SE AO CASO CONCRETO AQUI EM JULGAMENTO ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA TURMA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1129 STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Custas recolhidas. Honorários de 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995). Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5075115-30.2024.4.02.5101

510015715150 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5075115-30.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: SABRINA DA SILVA SILVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso nominado, interposto pela parte autora, em face da sentença de improcedência do pedido para retroação da progressão funcional, contando-se o interstício a partir da data de entrada em exercício no cargo efetivo.

Segue a sentença:

"(...) ação objetivando que o estabelecimento do termo inicial da contagem do prazo de progressão funcional na data do efetivo ingresso no serviço público, sem a aplicação dos artigos 10 e 19 do Decreto nº 84.669/1980, bem como o pagamento dos correspondentes atrasados.

De plano, cabe salientar que o tema 1.129 já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna prejudicado o requerimento de suspensão formulado pela União.

Tampouco merece prosperar a alegação de incompetência dos juizados especiais federais, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos, sendo que a demandante renunciou de antemão a qualquer eventual excesso. Vale salientar, ainda, que o pleito autoral não perpassa pela anulação de qualquer ato administrativo, já que se almeja, além do recebimento de atrasados, apenas o reconhecimento de direito a progressão conforme determinados critérios, o que afasta a incidência do art. 3º, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.259/2001.

Por sua vez, a gratuidade de justiça sequer foi concedida (evento 3), o que torna injustificável o questionamento da União. Aliás, as preliminares aventadas no evento 8 sequer mereceriam ser apreciadas, pois se está diante de trechos genéricos, que costumam ser copiados e colados, de

forma aleatória e sem qualquer critério, nas peças contestatórias apresentadas pela União em processos de julgados especiais federais.

No que tange à prejudicial de mérito, deve ser salientado que, em função do princípio da especialidade, o prazo prescricional aplicável à situação em análise é de 5 anos, nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Consequentemente, encontram-se fulminados pela prescrição eventuais valores devidos referentes a períodos anteriores a 24/09/2019 (cinco anos da data do ajuizamento do feito), exatamente conforme pleiteado na inicial (evento 1, INIC1, fls. 11, item 4).

No mérito propriamente dito, a questão dispensa maiores digressões, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar com base na sistemática dos recursos repetitivos o REsp 1956378/SP, fixou a seguinte tese jurídica (tema 1.129):

i) o interstício a ser observado na progressão funcional e na promoção de servidores da carreira do Seguro Social é de 12 (doze) meses, nos termos das Leis 10.355/2001, 10.855/2004, 11.501/2007 e 13.324/2016;

ii) é legal a progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta à de entrada do servidor na carreira (início do exercício funcional);

iii) são exigíveis diferenças remuneratórias retroativas decorrentes do reequadramento dos servidores quanto ao período de exercício da função até 1º/1/2017, nos termos do art. 39 da Lei 13.324/2016".

No julgado em questão, o STJ referendou a legalidade dos artigos 10 e 19 do Decreto nº 84.669/1980, que regulamenta o instituto da progressão funcional. Dizem os referidos dispositivos:

Art. 10 - O interstício decorrente da primeira avaliação, a ser realizada nos termos deste Decreto, será contado a partir de 1º de julho de 1980.

§ 1º - Nos casos de progressão funcional, o interstício será contado a partir do primeiro dia dos meses de janeiro e julho.

(...)

Art. 19 - Os atos de efetivação da progressão funcional observado o cumprimento dos correspondentes interstícios, deverão ser publicados até o último dia de julho e de janeiro, vigorando seus efeitos a partir, respectivamente, de setembro e março.

Por óbvio, portanto, a decisão do STJ tornou superada diversas teses estabelecidas pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - TNU, que fixavam o marco inicial para contagem dos interstícios das progressões e promoções funcionais de servidores públicos na data da entrada em efetivo exercício na carreira.

Como exemplo de teses superadas, podemos citar:

Tema 189:

O marco inicial para contagem dos interstícios das progressões e promoções funcionais dos servidores públicos integrantes do quadro da Defensoria Pública da União é a data de início do exercício do servidor na respectiva carreira.

Tema 190:

O marco inicial para contagem dos interstícios das progressões e promoções funcionais dos servidores públicos integrantes do quadro da Advocacia Geral da União deve ser fixado na data da entrada em efetivo exercício na carreira.

Tema 206:

Em razão da ilegalidade dos artigos 10 e 19, do Decreto nº 84.669/80, o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores pertencentes a carreiras abrangidas pelo referido regulamento deve ser fixado com base na data de entrada em efetivo exercício na carreira, tanto para fins de contagem dos interstícios, quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório.

Em suma, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade dos dispositivos do Decreto nº 84.669/1980 que determinam, em relação a todos os servidores e independentemente da data de exercício, que:

a) os interstícios das progressões funcionais serão contados a partir do primeiro dia dos meses de janeiro e julho (art. 10º);

b) as referidas progressões somente produzirão efeitos a partir de setembro e março (art. 19).

Nessas circunstâncias, é de rigor a total improcedência do pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo **improcedente o pedido**.

(...)"

Recurso inominado no **evento 27**. Reitera a parte autora suas alegações da peça inicial.

VOTO

Sem mais delongas, **o STJ firmou a tese a respeito da progressão funcional nestes termos, Tema 1129:**

i) o interstício a ser observado na progressão funcional e na promoção de servidores da carreira do Seguro Social é de 12 (doze) meses, nos termos das Leis 10.355/2001, 10.855/2004, 11.501/2007 e 13.324/2016;

ii) é legal a progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta à de entrada do servidor na carreira (início do exercício funcional);

iii) são exigíveis diferenças remuneratórias retroativas decorrentes do reenquadramento dos servidores quanto ao período de exercício da função até 1º/1/2017, nos termos do art. 39 da Lei 13.324/2016.

O inteiro teor do julgado é informado conforme:

"...Conforme dispõe o art. 9º da Lei n. 10.855/2004, que regulou a reestruturação da Carreira Previdenciária, com redação dada pela Lei n. 11.501/2007, enquanto não editado regulamento a respeito das promoções e progressões funcionais, devem ser observadas as regras constantes do Plano de Classificação de Cargos, disciplinado pela Lei n. 5.645/1970. Nessa linha, deve-se respeitar o interstício mínimo de 12 (doze) meses, conforme o art. 7º do Decreto n. 84.669/1980.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela possibilidade de fixação do termo inicial da contagem dos efeitos financeiros da promoção e da progressão funcionais ser fixado em data distinta da entrada em exercício do servidor.

No caso dos servidores da carreira da seguridade social, deve-se observar que o Decreto n. 84.669/1980 prevê que: a) os termos iniciais da contagem do interstício para a progressão e promoção funcionais são os meses de janeiro e julho (art. 10, § 1º) ou o primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício (art. 10, § 2º); e b) para início dos efeitos financeiros dos atos de progressão até então publicados, os meses de setembro e março (art. 19).

É possível exigir diferenças remuneratórias retroativas aos reenquadramentos funcionais, considerando que, até a vigência da Lei n. 13.324/2016, os servidores já tinham o direito às progressões funcionais conforme as regras estabelecidas na Lei n. 5.645/1970 e no Decreto n. 84.669/1980, de forma que já tinham direito ao cômputo do interstício de 12 (doze) meses.

Com efeito, não se trata de aplicação retroativa do art. 39 da Lei n. 13.324/2016, mas de reconhecimento da incidência das normas anteriores a 2017 (que já previam o interstício de 12 meses)." Informativo STJ 835/2024.

Pela leitura do inteiro teor do julgado conforme Tema 1129 STJ, se verifica que, ao contrário da tese autoral e dos anteriores julgamentos desta Turma assim como da TNU, o STJ passou a entender que o interstício para progressão e promoção funcional pode se dar em data distinta daquela da entrada em exercício do servidor.

Importante ressaltar que o TEMA 1129 se refere - em razão dos recursos especiais submetidos a julgamento - à carreira do Seguro Social. No entanto, conforme bem estabelece o voto em seu inteiro teor, o Tema analisou a legalidade dos arts 10 e 19 do Decreto nº 84.669/80 que diz respeito à regulamentação da Lei 5.645/70, que por sua vez seria aquela referente aos servidores incluídos no Plano de Classificação de Cargos, ou seja, todas as carreiras federais do serviço civil da União e autarquias:

LEI Nº 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970.

Regulamento	Estabelece diretrizes para a classificação de cargos do Serviço Civil da União e das autarquias federais, e dá outras providências.
-------------	---

Portando, com o advento do TEMA 1129 na sistemática dos recursos repetitivos, fica superada a interpretação pela ilegalidade de prazos fixos para a contagem dos interstícios de progressão e promoção funcionais em todas as carreiras que se originam do antigo Plano de Classificação de Cargos.

Ficam também superadas as teses dos TEMAS 189, 190 e 206 da TNU.

Assim sendo, aderindo ao posicionamento do novo julgado pelo STJ - Tema 1129, deve ser negado o direito autoral.

Pelo exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Custas recolhidas. Honorários de 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995).** Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.